

0000018-65.2017.8.26.0312
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Comarca: Juquiá
Foro: Foro de Juquiá
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 20/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON ALVES MARCIANO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.
ARNALDO MARTINS FONTES foi processado como incurso (i) no artigo 155, §§ 1º (repouso noturno) e 2º (furto privilegiado), incisos II (escalada) e IV (concurso), do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Juquiá
Foro de Juquiá
Vara Única
Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

0000018-65.2017.8.26.0312 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0000018-65.2017.8.26.0312
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON ALVES MARCIANO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.
ARNALDO MARTINS FONTES foi processado como incurso (i) no artigo 155, §§ 1º (repouso noturno) e 2º (furto privilegiado), incisos II (escalada) e IV (concurso), do Código Penal, por duas vezes, e (ii) no artigo 155, §§ 1º (repouso noturno) e 2º (furto privilegiado), incisos II (escalada), do Código Penal, por uma vez, todos em continuidade delitiva (artigo 71, CP);
ROGÉRIO JÚLIO SILVA DE PAULA e WELLINGTON ALVES MARCIANO foram processados como incurso no artigo 155, §§ 1º (repouso noturno) e 2º (furto privilegiado), incisos II (escalada) e IV (concurso), do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71, CP);
ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA foi processado como incurso no artigo 180, caput, do

Código Penal.

Isto porque, em tese, no dia 02 de agosto de 2016, por volta das 2h30, no estabelecimento comercial de revenda de gás de cozinha localizado na Avenida Brasil, nº 1.530, bairro Parque Nacional, nesta cidade e comarca de Juquiá-SP, Arnaldo, Rogério e Wellington, agindo em concurso, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, durante repouso noturno, mediante escalada, subtraíram em proveito comum um botijão de gás cheio pertencente à vítima Victor Hugo Gil Barbosa.

Consta ainda que na mesma data, cerca de meia hora depois, no mesmo local, Arnaldo, Rogério e Wellington, agindo em concurso, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, durante o repouso noturno, mediante escalada, subtraíram em proveito comum outro botijão de gás cheio pertencente à vítima Victor Hugo Gil Barbosa.

Consta ainda que na mesma data, horas depois, ainda de madrugada, no mesmo local, Arnaldo, durante o repouso noturno, mediante escalada, subtraiu em proveito próprio, um terceiro botijão de gás, este vazio, pertencente à vítima Victor Hugo Gil Barbosa.

Consta por fim que na mesma data durante a madrugada no Bar do Nunes André adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em dois botijões de gás cheios pertencentes a Victor Hugo Gil Barbosa.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2017, fls. 87/88. Na oportunidade, foram aplicadas medidas cautelares criminais aos acusados.

Os Réus foram devidamente citados a fls. 109 (Rogério Júlio), 150 (Arnaldo), 174 (Wellington) e 226 (André).

Ratificado o recebimento da denúncia, fl. 245. Determinou-se o prosseguimento do feito, com a ressalva do réu André (fls. 302/303).

Constam dos autos boletim de ocorrência a fls. 08/10, relatório de investigações a fls. 11/12, autos de reconhecimento fotográfico a fls. 50/58, laudos periciais de fls. 72/73 e 74/75 e folhas de antecedentes a fls. 123/124, 125/126, 127/130 e 131. O laudo pericial de avaliação indireta de fls. 72/73 consigna que o preço dos objetos furtados situava-se entre R\$ 110,00 (cada botijão vazio) e R\$ 172,00 (cada botijão cheio).

O laudo pericial de fls. 74/75 descreve o local dos fatos como uma edificação com acesso por meio de portas dotadas de sistema de segurança, com perímetro vedado por muro e gradil de 2,5m de altura, interrompido na frente por portões dotados de sistema de segurança. Consignou que não foram encontrados vestígios relacionados aos fatos.

O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da pretensão acusatória e teceu considerações sobre a dosimetria das penas.

As defesas dos acusados pleitearam a absolvição.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Com relação ao réu André, face à suspensão condicional do processo, sendo possível a extinção da punibilidade, o que ocorrerá na hipótese de integral cumprimento das condições assumidas, deixo por ora de apreciar a materialidade delitiva e autoria do crime de receptação.

Em relação aos demais réus, a ação penal é improcedente.

Eis a prova produzida:

A vítima, ouvida em juízo, afirmou que tem uma revenda de gás. Os três pularam o portão e efetuaram o furto de três botijões de gás cheios. Eles venderam em um bar próximo e a câmera de um comércio que há do lado conseguiu registrar a ação. Foi atrás e conseguiu saber que foi o Rogério, o Wellington e o "Tinho". Como conhecia o Rogério de vista, ele se entregou e confessou. Conhecia o dono do bar e ele lhe devolveu os botijões cheios, mas já tinha feito o boletim de ocorrência. Não sabe o nome do "Tinho". Em um primeiro momento os indivíduos eram desconhecidos.

O policial civil CÁSSIO ROGÉRIO DOS SANTOS relatou em Juízo que a ocorrência chegou praticamente esclarecida em razão de diligências da vítima junto com a PM. Quando tomou conhecimento da ocorrência identificou e qualificou Rogerio Wellington e Tinho, alcunha de Arnaldo. Começo a diligenciar para encontrá-los. Primeiramente, Rogério confessou a participação neste furto de 3 botijões de gás em sequência. O Arnaldo teria furtado o terceiro sozinho. Os réus teriam vendido tais botijões a

André, que era proprietário de um bar próximo ao local do furto. Deram detalhes. Pelo primeiro, obtiveram R\$ 30,00, pelo segundo, R\$ 28,00. O terceiro estava vazio e André não quis comprar. Deixou do lado de fora do comércio e foi embora. A vítima teria procurado o Sr. Nunes, que era pessoa conhecida na cidade e ressarcir pelo menos parte do prejuízo. André negou que tivesse comprado o botijão. Esclareceu que Rogério confessou inicialmente e posteriormente todos confessaram, com a ressalva de André. Já os conhecia dos meios policiais, menos o André.

Interrogado, Rogério preferiu permanecer em silêncio.

Interrogado, Wellington disse que foi compelido a confessar. Outras duas pessoas tinham dito que tinha roubado. Foi abordado e agredido pelos policiais.

Como se vê, a prova produzida é insuficiente para a condenação, pois há inconsistências nos autos que suscitam dúvidas quanto à autoria do delito.

O que se deu, na realidade, foi uma investigação levada a cabo pela própria vítima, que disse ter ficado sabendo que os réus foram os autores do furto, sem explicar como chegou a esta conclusão.

Acrescentou que a câmera de um estabelecimento comercial teria registrado a ação. Contudo, referidas imagens não foram obtidas e não instruem os autos.

Não há testemunhas que tenham presenciado os fatos, nem a subtração e nem a posterior venda dos vasilhames a uma terceira pessoa. Os réus não foram encontrados na posse dos objetos.

Em juízo, um dos réus permaneceu em silêncio e o outro negou a prática delitiva. Assim, da análise detida dos autos, verifica-se que não foram produzidas, em Juízo, provas suficientes para embasar a condenação.

Nesse ponto, observo que, em juízo há apenas a versão da vítima, que não é suficientemente clara quanto à imputação da autoria delitiva aos réus. Já a testemunha policial civil afirmou que a "investigação chegou pronta", pois a própria vítima já teria desvendado a ação. Assim, em suma, as investigações policiais se limitaram a ouvir testemunhas e os próprios réus, sem contudo confirmação de tais diligências em juízo.

O prolação de decreto condenatório pressupõe a existência de prova inequívoca da materialidade e da autoria do delito que motivou a instauração do processo penal. Prova, no direito brasileiro, é aquela produzida em contraditório judicial, razão pela qual, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: "Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após a instrução do feito, analisar se as provas produzidas são bastantes para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos mesmo após a instrução, não se atinge o padrão ("standard") probatório exigido para ensejar uma condenação.

"Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de verossimilhança, de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois é apta a superar a barreira do "acima da dúvida razoável" e consegue dar conta do nível de exigência da garantia da presunção de inocência" (Junior, Aury Celso Lima L. DIREITO PROCESSUAL PENAL. Editora Saraiva, 2021 - e-book).

Nesse caso, aplica-se a máxima segundo a qual a dúvida favorece o réu, em decorrência da presunção de inocência. A propósito, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça:

1-) Apelação criminal. Furto tentado. Sentença absolutória. Inconformismo da Acusação. 2-) Materialidade duvidosa. As provas colhidas nos autos deixam dúvida acerca da dinâmica do ocorrido e do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado, sendo que a dúvida deve favorecer o réu. Para proferir-se uma condenação criminal é preciso que haja prova escorreita e segura da existência do fato delituoso e de sua autoria para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida. E no caso em estudo, isso não ocorreu. 3-) Não provimento do recurso do Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1518063-96.2020.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020).

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, os acusados WELLINGTON ALVES MARCIANO, ROGÉRIO JULIO SILVA DE PAULA e ARNALDO MARTINS FONTES da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Intimem-se. Comunique-se.

Juquiá, 20 de dezembro de 2022.